

[7] 국유재산 대부료 산출 시 개별공시지가 적용 부적정

- 「국유재산법」 제32조(사용료) 및 제47조(대부료, 계약의 해제 등) 제1항과 「국유재산법 시행령」 제29조(사용료율과 사용료 산출 방법)에 따르면 연간 사용료는 해당 재산가액에 요율을 곱한 금액으로 하며
 - 대부료 산출을 위한 토지의 재산가액은 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제10조(개별공시지가의 결정·공시 등)에 따라 재산가액 결정 당시의 개별공시지가¹⁾를 적용한다고 되어 있음²⁾
 - 따라서, 매년 5월 31일 이후에 국유재산에 대한 대부료 산출 시에는 매년 5월 31일 기준으로 변경되는 개별공시지가를 적용하여야 함
- 그런데, 2017. 6. 1. ~ 2018. 5. 30.³⁾ 기간 중 ◇◇◇◇◇부 등 12개 지역본부에서 체결한 대부료 1백만 원 이상 국유재산 수의 대부계약 1,009건의 대부료 징수 실태를 점검한 결과
 - 2016. 10. 17. ○○○○관리청으로부터 수탁받은 ‘○○도 ○○시 소재 (제방, 370㎡)’ 국유재산의 경우
 - 2017년에 결정·공시된 개별 공시지가(㎡ 당 683,100원)가 아닌 2016년 개별 공시지가(㎡ 당 643,500원)를 적용하여 대부계약을 체결함으로써 350천 원 상당의 대부료를 적게 징수하는 등

1) 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제10조 및 같은 법 시행령 제21조에 따라 매년 5월 31일까지 개별공시지가 결정·공시됨

2) ○○○○부에서는 「개별공시지가 공시 예정 안내(○○○○부-1519, 2017.5.25.)」를 통해 전 지역본부로 하여금 매년 5월 31일부터 변동된 개별공시지가가 전산에 등록되기 이전까지 대부업무 진행 시 시·군·구청 홈페이지를 통해 개별공시지가를 확인 후 진행하도록 통보하였고, 변동된 개별공시지가 자료를 2017. 7. 25. 공사 전산에 일괄 반영함

3) 2016년 공시지가 변동에 따른 적정 대부료 산출에 대한 점검은 2017년 중 실시한 「국유재산 관리실태 특정감사」와 지역본부 종합감사에서 점검하였음

- [표 40]과 같이 7개 지역본부에서 2017년도 총 16건의 대부계약을 체결하면서 전년도인 2016년도에 결정·공시된 개별공시지가를 적용하여 대부료를 산출함으로써

△ 대부계약 15건은 대부료 4,337천 원을 적게 징수하고 1건은 대부료 1,268천 원을 많이 징수하는 등 총 16건의 대부계약에 대해 5,605천 원의 국유재산 대부료를 잘못 부과·징수한 사실이 있음

[표 40] 국유재산 대부료 산출 오류 현황(2017. 6. 1. ~ 2018. 5. 30.)

(단위 : 원)

순번	부 서	피대부자	소 재 지	계 약 대부료(A)	정 당 대부료(B)	차 액 (C=B-A)
----	-----	------	-------	---------------	---------------	----------------

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ 7개 지역본부장은 국유재산 대부료를 잘못 산출하여 징수한 16건의 대부료 5,605천 원을 추가 징수 또는 환급 조치하시기 바람 (시정)